

1507018-13.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Carlos Eduardo Lora Franco

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Averiguado e Réu:

DOIS INDIVIDUOS e outro

Vistos, etc.

Leandro Aparecido dos Santos Silva, qualificado(a)(s) nos autos, foi(ram) denunciado(a)(s) como incurso(a)(s) 2 vezes no artigo 157, § 2º, I, II e V, c.c. 70 do Código Penal, nos seguintes termos:

"Consta do incluso inquérito policial que, no dia 06 de julho de 2017, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

3ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1507018-13.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1507018-13.2021.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Averiguado e Réu:

DOIS INDIVIDUOS e outro

Vistos, etc.

Leandro Aparecido dos Santos Silva, qualificado(a)(s) nos autos, foi(ram) denunciado(a)(s) como incurso(a)(s) 2 vezes no artigo 157, § 2º, I, II e V, c.c. 70 do Código Penal, nos seguintes termos:

"Consta do incluso inquérito policial que, no dia 06 de julho de 2017, por volta das 11 horas e 45 minutos, na Rua Professor Joaquim Alvares Cruz, 489, Vila Medeiros, neste município, nesta Comarca, LEANDRO APARECIDO DOS SANTOS SILVA, qualificado às fls. 29, previamente ajustado e com unidade de desígnio com outros dois indivíduos até o presente momento não identificados, subtraiu, para ambos, mediante restrição da liberdade das vítimas e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, consistentes: (1) veículo Ford Fiesta, placas GCV-7612, (2) um forno microondas, marca Panasonic, (3) uma cafeteira expressa, (4) um televisor Samsung 40"; (5) um televisor Philips 40", (6) um notebook da marca Dell, (7) uma impressora, marca EPSON, (8) computador da marca Dell, (9) dois Ipod, marca Apple, (10) um monitor da marca Dell, (11) uma caixa de som da marca JBL, (12) dois aparelhos celulares da marca Motorola e um telefone Samsung, (13) quantia de R\$800,00 (oitocentos reais) em espécie, (14) três relógios de pulso Tissot e (15) um óculos de sol da marca Rayban, de propriedade de Mauricio I. e Luciani I.. Segundo o apurado, em data e locais indeterminados, o denunciado se associou com outros dois indivíduos até o presente momento não identificados, para o fim de cometer crimes, especificamente o crime de roubo à residência, dividindo os atos de execução do delito.

Os roubadores não identificados tinham a incumbência de abordar as vítimas e subtrair os bens pessoais das vítimas e que guarneciam o interior da residência; já

o denuncia LEANDRO competia efetuar o transbordo dos bens, concorrendo, assim, para o respectivo delito, na forma do artigo 29, do Código Penal.

Conforme apurado, a vítima Maurício estacionava o seu veículo no interior da garagem do imóvel, momento em que um dos roubadores, fazendo uso de capuz, passou por baixo do portão e o abordou. Desta feita, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, anunciou o assalto e determinou que a vítima abrisse o portão para entrada do comparsa.

Já no interior do imóvel, os roubadores não qualificados abordaram a vítima Luciani Incelli e a sua genitora Suzana. Os criminosos, então, amarraram as vítimas, as quais foram deslocadas para a sala do imóvel. Enquanto um dos roubadores vigiava as vítimas, bem como efetuava ligações com seu telefone, o comparsa subtraía os bens acima descritos, os quais foram inseridos no interior do veículo Ford Fiesta, placas GCV-7612.

Após o transcurso de aproximadamente uma hora de execução do delito, as vítimas foram trancadas no interior de um dos quartos do imóvel, condições esta, aliás, caracterizadora da restrição de suas liberdades.

Em posse dos bens e na condução do referido automóvel, os criminosos se evadiram do local.

Em local incerto, LEANDRO efetuou o transbordo dos bens subtraídos. Em razão da prática delitiva e da localização do veículo por policiais militares (fls. 06/07), constatou-se que o denunciado deixou fragmentos de suas impressões digitais no veículo, razão pela qual foi possível a sua identificação (laudo pericial de fls.10/13 e 14/21).

Em sede policial, LEANDRO, às fls. 29, admitiu que foi contato por seus colegas Mateus e Chimbinha, os quais conduziam o veículo roubado, efetuado o descarregamento dos bens, sobretudo eletroeletrônicos e eletrodomésticos. Em continuidade, informou ter sido preso em flagrante delito pela prática do crime de roubo à residência.

Posto isso, denuncio LEANDRO APARECIDO DOS SANTOS SILVA, como incurso, por duas vezes, no artigo 157, §2º, incisos I, II e V, na forma do artigo 29, nos termos do artigo 70, todos do Código Penal, e requeiro que, r. e a. esta, se lhe instaure o competente processo, citando-o para todos os termos da presente ação penal, ouvindo-se, durante a instrução a vítima e as testemunhas abaixo arroladas, sob as cominações legais, até final condenação, observando-se o rito previsto nos artigos 394 e ss. do Código de Processo Penal. "

A denúncia foi recebida (fls.147/148), houve defesa (fls. 165), e o recebimento foi ratificado (fls. 167/168). Em audiência foi colhida a prova oral e o(a)(s) acusado(a)(s) interrogado(a)(s), tendo as partes se manifestado em debates. Há laudos de exame papiloscópico (fls. 17/28).

É o relatório.

Decido.

Tenho que é de rigor a condenação do réu, mas com reclassificação do delito.

De fato, ainda que certa a materialidade do roubo, na forma da denúncia, confirmado pela vítima em juízo, carecendo de maiores considerações.

Já, quanto à autoria, embora muito provável que o réu tenha, mesmo, participado do roubo, tenho que, a final, a prova produzida não é suficiente a afastar toda margem de dúvida.

É que, ligando-o ao crime, há tão somente o encontro de sua digital no veículo abandonado após o crime.

Porém, em primeiro lugar, de se observar que, conforme laudo pericial, a digital do réu encontrada estava na porta do veículo, mas do lado externo.

Além disso, ainda que a versão do réu não tenha comprovação, e seja mesmo pouco provável, não é completamente impossível.

Aliás, qualquer pessoa que tivesse praticado apenas a ação de receptação, realmente, descarregando o veículo para ficar com os objetos para si, poderia ter suas digitais ali registradas, e sem que com isso necessariamente tivesse participado do roubo.

Por isso, ainda que provável, não é possível afirmar-se que o encontro das digitais do réu, naquelas circunstâncias, tenha como única conclusão possível a sua

participação direta no roubo, razão pela qual tenho como inviável sua condenação neste delito.

Porém, o réu admitiu que ajudou no transporte, ainda que curto, das mercadorias, descarregando-as do veículo (e transportar também é modalidade de receptação). E, em que pese o réu tenha negado em juízo ter conhecimento da ilicitude das mesmas, na fase policial havia, ainda que indiretamente, admitido isso, chamando-as como "muamba" (evidentemente um termo para mercadorias ilícitas), além de ter confirmado que os dois eram pessoas envolvidas com a criminalidade, o que, naquelas circunstâncias, evidenciam que sabia, sim, da ilicitude delas.

Perfeitamente caracterizada, portanto, a receptação, sendo possível a desclassificação do delito, sem aditamento da denúncia, eis que os fatos que nela implicam (ter transportado, descarregando, mercadorias que sabiam ser ilícitas) já estão perfeitamente descritos na denúncia.

De rigor, portanto, a procedência parcial da ação, com condenação do réu pelo delito de receptação dolosa.

Com relação à vida pregressa do réu, consta o seguinte:

Ré(u): LEANDRO - fls. 144/146

Vara

nº do proc.

nº da exec.

(se houver)

art. princip.

Situação

Antec.

Reinc.

11ª

0023608-28.2010.8.26.0050

157

X

7ª

0056515-90.2009.8.26.0050

33

X

Assim, certa a condenação, passo a dosar a pena.

Na fase do artigo 59 do Código Penal, considerando as circunstâncias do delito pelo qual condenado, envolvendo apenas os objetos móveis, fixo a pena base no piso legal.

Presente a agravante da reincidência, e não sendo o réu confesso, eis que negou em juízo ter conhecimento da origem ilícita dos bens, aumento sua pena em um sexto.

Ausentes outras agravantes ou atenuantes, ou causas de aumento ou diminuição de pena, torno esta definitiva em 1 ano e 2 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Pela reincidência, e tendo o réu ainda vindo a praticar outro crime após o fato destes autos, tenho como necessária a fixação do regime inicial fechado, sendo descabida a substituição da pena.

Isto posto, julgo a presente ação PARCIALMENTE PROCEDENTE, para condenar Leandro Aparecido dos Santos Silva, qualificado(a)(s) nos autos, como incurso(a)(s) no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão em regime inicial fechado, e 11 dias-multa, estes no mínimo legal, sendo descabidos o sursis ou a substituição da pena.

Tendo respondido a esse processo solto, o réu poderá apelar em liberdade.

Custas pelo(a)(s) condenado(a)(s), na forma do artigo 4º, § 9º, a, da Lei nº 11.608/03, observando que a gratuidade decorrente da atuação da Defensoria Pública não exclui a responsabilidade final, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º da Lei nº 13.105/15, que modificou a Lei nº 1.060/50, e que só se efetiva, por ser executada como dívida de valor, sobre o patrimônio do devedor, não implicando em nenhum risco à sua subsistência, podendo ser cobrada se demonstrada alteração de situação econômica.  
P.R.I.C.

São Paulo, 13 de julho de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Lora Franco

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA